存跟共榮的辦法出來，今天我也請市政府的單位，我為了接到民眾的陳情，質詢這個騎樓的問題，然後我在質詢的時候，只是為了一句話，檢舉達人，他有沒有具名檢舉？媒體前面這一句沒有寫，媒體寫我後面說的不能開單，我就被這些檢舉達人熱搜了一個月、霸凌了一個月，所以我們才會私底下討論說：一定要來檢討這個騎樓的問題。所以今天在座的每一位，都能夠代表地方百姓的聲音，那我們也是一樣，我們也期待。我還是建議李教授那個意見非常好，分區、分時來管理，謝謝大家，謝謝。

**主席：（楊議員中成）**

接下來我們請第 10 位這位社區大學的年輕人，第 11 位是我們的身障團體代表。

**臺南社區大學(綠交通研究社)曾德平先生：**

我這邊是社區大學綠交通研究社，我們在看這個法案的時候，其實會感受到它其實想要做的是一個大家想像中的第一步，就是一個很早期的一個狀態，因為其實我們臺灣有很多東西，都是沒有辦法可以管制，所以它必須要先建立一個標準，然後再延伸，那我們這邊會有一個疑惑，或者是會希望它未來可以走向的方式，是因為其實剛剛有聽到很多的里長，他們在反映他們的一些狀況，我這邊總結起來，其實是我們在做政策或者是法規的時候，它顯得有一點硬，那我大概也知道，就是法規其實它就是需要明定一個狀態，但是會不會我們在前期可以做一些討論，或者是說它有一個彈性，這個法規是否有一個彈性，讓民眾可以選擇？

我舉一個例子，比如說我們現在講的都是騎樓的部分，那有沒有可能在某些部分，有一些區域它有路肩、它有人行道，會不會再透過一個整合式的思考下，也許他就不一定要把他的騎樓地拿出來，這只是一個大家可以討論的地方，因為其實今天大家比較少討論到這個部分，我只是說如果我們有辦法確保行人可以通行，他的權益有存在的時候，我們可不可以讓屋主或者是整排的店家，可以達成一些共識？說前面有人行道了，那我這邊可不可以停我自己的車？像這樣子的可能性，是不是可以討論？不然就是大家現在聽到的是現在被劃出來了，很有可能這是我自己的私家用地，我的汽車沒有辦法停，那我要去哪裡？你好像在排擠我，我好像不能用我自己的地。

當然剛剛也有講到釋憲的部分，也沒錯，但是現況是這樣，就是我們現在訂了一個回溯過去的事情的時候，它衝突就產生了，所以在這個狀況下，我們有沒有辦法重新的讓大家去討論，其實我們的空間是連續的，也許還有其他的空間，可以讓大家去兼顧兩者的需求。再來，最後可能簡單的想法，剛剛法規可能沒有提到的，比如說路口轉角的部分，它的停車規範會怎麼樣，這個可能是一個小細節，沒有提到。再來是示範的部分，我會希望說其實它可能會有不同的態樣，我們的住家建築的方式都是不同的狀況，可能會不會是只有一個地點？如果有這個機會的話，我們也很願意一起來參與這樣子的選擇，或者是去討論更多的機會，更重要的是更多的里民、里長們，大家一起來參與，然後讓這件事情有點像是公民參與，大家一起讓這件事情更好，謝謝。

**主席：（楊議員中成）**

好，謝謝我們這位社區大學綠交通研究社的代表，我們最後一位發言者由我們身障學會的代表來發言。

**臺南市無障礙協會邱常務理事麗夙：**

大家好，無障礙協會第二次發言，我先幫我們的理事，就是這一位視障朋友講一下，如果你沒有停違規，你怕檢舉達人嗎？只要你不違規，原則上，你應該不會怕，這是第一點。那再來是我想要問一下，就是有關於第五條這邊，你所謂的車輛指的是汽車還是機車，請明確告知，如果這樣子來講的話，我不知道這樣子看對不對？車輛可以停於騎樓，所以是汽車可以停在騎樓上，是這個意思嗎？停直的嗎？兩者都可以問一下吧？汽車停直的嗎？依照道路交通管理規則，汽車是不可以停直的，沒錯吧？我相信警察局應該清楚。

我問過，汽車必須同方向，同向的停，如果這樣子講，檢舉達人不就一直打電話了？我只是要告訴大家，所以要講清楚說明白，因為其實訂完之後，大家就會遵守，依法規定，大家都是人民，所以都要遵法，沒錯吧？本來騎樓就是不能停車，那如果臺南市自治條例訂定，可以停機車或汽車的時候，請你把所有的方向寫清楚說明白，那當然我最好是希望騎樓可以整平，只有整平我才能走，不然，謝謝再聯絡，我還是一樣走路邊，那請你們在開車的時候、騎車的時候，盡量放大眼睛看到我，沒辦法，因為我就只能走那個地方，那道路邊緣線，也請你們不要停，我只能跟大家這麼說，為什麼？因為我也知道機車是不能停道路邊緣線的，你們都停在那個地方，我已經沒有路可以走了，所以我還是希望按照法條來走，就是你們法是你們訂的，中央訂的，那我就按照你們中央訂的規矩來講，我就走騎樓，我走人行道，我按照規定走，我走行人穿越線，都是這樣子走，可是問題是你知道很多違規的人，就是這麼出來的，尤其在轉角處，你劃設紅線大，他現在還是照停，可是你知道我的高度就這麼高，汽車只要一停，我根本就不知道有沒有來車，有的人都是逆向，尤其我走在成大醫院那一條的人行道，不是告訴你們機車用牽的嗎？每個人用騎的，我都是面對機車，我都想說他到底是要撞我？還是要我要閃他？我就停下來，等他過了，我再繼續走，你知道嗎？我們在走，每天都很戰戰兢兢的，所以只是你們因為你們的交通工具叫機車，所以我的交通工具叫它(四輪車)，也不算交通工具，它就是等於我的腳，所以我只能靠著它，我必須從安南區到永康區中華二路，我知道有做騎樓，可是我跟你講那個騎樓，我還是沒有辦法走，為什麼？因為它前後是很陡的，我只要一陡下去，後面沒有人扶著，我可能就翻了，所以我也不敢走，變成說你做了騎樓，你也要讓我們可以走，只要是斜度太斜的，我就會翻車，我們曾經有人往後翻，就走了，謝謝再聯絡了，所以我還是希望保留我的生命安全，所以我會走在安全的地方，我只希望騎樓整平，不是暢通而已，當然這是輪椅使用者的心聲，但行人的話，能夠暢通已經很不錯了，我更希望能夠整平，好不好？謝謝大家。

**主席：（楊議員中成）**

好，謝謝，我相信我們的社會是會越來越進步，碰到你們的話，相信大家應該都會有協助的同理心才對。不好意思，這位長輩舉了好幾次手，我都沒看到，現在讓你發言，抱歉。

**里民：呂旭林先生**

不會，我昨天在法院調解過來，因為我們裕農路 18 號的生意很好，但是他又租用 16 號的前院，我們剛好被夾在中間，我們的出入口完全被圍住，已經五年了，我們也報警，交警來了鳴笛聲，就好像廟公在趕蒼蠅，大家就離開，但是我們又能有什麼辦法呢？要打架還是互砍？政府不能幫我們解決嗎？我希望每一間店面的中間都

可以留給店主使用，如果不能停汽車，至少能將機車騎出去，旁邊要不要使用，那是其次，但是中間一定要留權利給店主使用，全都被擋住，假設店主的老婆要生了，不就要生在裡面？如果要叫交通警察，我說過了，鳴笛聲像在趕蒼蠅似的，有開單嗎？沒有，所以我這個案子，從里長向市長陳情，結果說要劃線，就要經過以上半數以上的住戶通過，怎會有這種法律？欺負我們小地方的人，道路劃線有經過所有人民的同意嗎？政府為了維護人民的安全與和樂，應該要來解決這件事情，不能有這個問題，我今天特別來這裡，我看得很高興，不然講這一些，我都不太愛來，因為你們政治人物在台上講台語，當選之後講共產話，我們聽不太懂，我這麼老了，聽不太懂，我另外提一個案子，我希望政府能夠有講台語的卡通，讓這些孩子要讀書就學時，就能聽得懂台語，這是我的一個理想，謝謝大家。

**主席：（楊議員中成）**

謝謝，不好意思，您舉了好幾次手，我都沒看到，抱歉，最後我們的提案人周議員，他說還要來補充一下。

**周議員嘉韋：**

不好意思，占用大家的時間，最後我覺得我們有一個總結，就是因為今天大家這麼多意見，是不是請市府你們也提一個版本？你們各單位你們是不是開會之後，提一個版本進來議會，然後由你們的版本跟議會來聯結，因為法制處這邊，剛好也針對修法技術的部分，有滿多他們的看法，那我相信各單位應該也有你們的看法，我覺得你們是不是就共提一個版本進來，由議會來聯審？當然最後也感謝大家今天的參與，其實我們再次強調，這一次我們要處理的騎樓問題，我們也很重視騎樓整平，我們也很重視檢舉制度的改變，當然我還是要不諱言去講到，就是剛剛大家有去講到一個概念，檢舉跟違規，是不是說你不要違規，就不會有檢舉這個問題，其實當一百個人都在違同一個規的時候，大家就要去討論是不是這個規範出問題了？我們看到現在很多交通改革，我們去改變了內側禁行機車，我們去改變了不強制兩段式左轉，但我們不會去回推說之前那個做法是錯的，我們只會說與時俱進下，我們去改變了我們的規範，所以不代表說你沒有違規你就不會被檢舉，你有違規就會被檢舉，我覺得這樣太過於二分法了，當然檢舉這個議題，以後有機會大家可以再另外討論，今天感謝大家的參與，我把時間交還給我們的主持人。

**主席：（楊議員中成）**

來，我們介紹一下，我們的無障礙協會理事長林昭坤蒞臨，歡迎。我們今天的公聽會，剛才提案人有詢問：是不是邀請我們市政府也提出一個版本？這個版本是要由我們的法制處來處理？還是要工務局來處理？

**李議員宗翰：**

讓局處自己討論出一個市府的版本，反正到時候，他們一定會再來問你，要問我們的話，就大家一起問。

**主席：（楊議員中成）**

那是不是叫我們市政府看哪一個要做代表？

**李議員宗翰：**

讓局處自己帶回去分配就好，我們不用幫他們處理。

**主席：（楊議員中成）**

那麼這樣好不好？我剛剛提出來，我們提案人就是這樣的意思。好，那我們今天公聽會，我來做一個結論來跟大家做個結束，今天非常感謝大家踴躍的參加和發言，意見交流，會後如果有任何意見，可以 E-mail 來我們的法規委員會，還是把資料寄到臺南市議會，意見交流截止日期到 3 月 29 日，列入會議紀錄，作為法案草案審查的參考，謝謝。

臺南市議會 總收文 113/03/28
1130001809

附錄二、書面意見

| | |
|---|---|
| 寄件者: | Andy2007 <cow948794@gmail.com> |
| 收件者: | tcc@mail.tncc.gov.tw <tcc@mail.tncc.gov.tw> |
| 收件日期: | 2024/03/28 08:00 |
| 主旨: | 有關3月26日「臺南市騎樓管理使用自治條例」公聽會民眾建議事項 |

臺南市議會議事人員及議員們，您好，我是何永詳

針對3/26公聽會的部分，此自治條例不知道是否有本市兒童及少年參與討論？但因為《兒童權利公約》(英文簡稱為CRC) 第三條第一項表示立法機關及行政機關等單位應以兒童最佳利益為優先考量，同時《兒童權利公約》第十四號一般性意見第43點中表示「評判兒童最佳利益，勢必需要尊重兒童意見及給予兒童意見在決策過程中有一定的份量」，該一般性意見第36點及第37點皆表示這個最佳利益應該是優先考量，締約國沒有自行斟酌的空間。

我國雖不是聯合國成員，更沒有簽屬《兒童權利公約》送聯合國，但因為2014年《兒童權利公約施行法》通過，故該施行法表示《兒童權利公約》及其相關一般性意見等皆具備國內法效益，故會建議市議會需要再度為此自治條例召開公聽會又或是進行書面意見的蒐集，不論採用公聽會又或是書面意見蒐集，皆建議要發函告知本市各校學生及本市兒童及少年代表，甚至是各機構兒少，同時爾後審查該自治條例時將蒐集相關意見納入討論，使臺南市議會審查該自治條例具有採納兒少意見及以最佳利益出發。

另外說明，《兒童權利公約》所謂兒童定義為18歲以下，我國兒童定義為12歲以下，少年定義為12~未滿18，故上述兒童或兒少指稱為本市18歲以下的市民，特此說明。

盼此次建議能夠使議會審查該自治條例及爾後審查各項議案時能夠蒐集兒少意見及適當採納兒少意見。

永詳

祝 平安喜樂

(底下連結為CRC資訊網)
https://crc.sfaa.gov.tw/PublishCRC/CommonDetail?documentId=45733006-3802-4A3F-BBA1-91D23E1195AE

附錄二、書面意見

# Fb Messanger 留言
# 留言者：**Irving Hsieh**

Irving Hsieh
指派對話

如果議會要把騎樓還給住家使用，那就請蓋行人通道，把路權還給行人，甚麼限定1.5公尺，那是要行人隨身帶尺出門嗎?? 臺南車禍全台最多，就是妳們這些政客亂搞的

你好，感謝你與我們聯繫！我們已收到你的訊息，感謝你伸出援手。

你們來看看永康區大灣路跟永大路??請問行人可以走哪邊???逼得大家只能騎車出門。商家已經都站到白線了，就不管妳們這些人在做甚麼??鼓勵大家買車嗎?

親愛的市民朋友您好，臺端反應有關本市騎樓管理及行人路權等相關意見，本會已轉知臺南市政府妥處並將辦理情形回復臺端。臺端關心市政，敬致謝忱。

你好！
一、有關您反應騎樓保留1.5公尺行人空間，係本市議會為衡平大法官第564號解釋令所稱騎樓為供公眾通行之利益及騎樓土地所有權人之財產利益，並解決本市普遍停車空間不足之困境，期以得到解決方案，爰擬訂「臺南市騎樓管理使用自治條例草案」，並於113年3月26日召開公聽會，廣泛蒐取各方意見，台端意見將提供本市議會予以納入後續修訂草案參卓。
二、另倘台端仍有相關建議意見請逕洽臺南市政府工務局這路窗口：郭峯機先生，06-2991111轉1370。

1.既然大法官會議解釋，騎樓為產權所有人與人共同之利益，那請問台南市缺停車場所以開放停車，這與產權所有人及行人的利益有何關係?
2.就算限縮到產權所有人可以停車，也是損害行人的權益，更何況奇萊本來就不是設計為停車所用，可能影響到消防及公共安全問題，
3.就算議會通過，我也依定會申訴到中央單位或司法院，告議會違反大法官會議。

附錄二、書面意見

**Fb Messanger 留言** **議會譯文**

**留言者：Irving Hsieh**

**Irving Hsieh(民眾)：**

如果議會要把騎樓還給住家使用，那就請蓋行人通道，把路權還給行人，甚麼限定 1.5 公尺，那是要行人隨身帶尺出門嗎？？臺南車禍全台最多，就是妳們這些政客亂搞的。

議會回復：

你好，感謝你與我們聯繫！我們已收到你的訊息，感謝你伸出援手。

**Irving Hsieh(民眾)：**

你們來看看永康區大灣路跟永大路？？請問行人可以走哪邊？？？逼得大家只能騎車出門。商家已經都站到白線了，就不懂妳們這些人在做甚麼？？鼓勵大家買車嗎？

議會回復：

親愛的市民朋友您好，臺端反應有關本市騎樓管理及行人路權等相關意見，本會已轉知臺南市政府妥處並將辦理情形回復臺端，臺端關心市政，敬致謝忱。

議會回復：

你好！

一、 有關您反應騎樓保留 1.5 公尺行人空間，係本市議會為衡平大法官第 564 號解釋令所稱騎樓為供公眾通行之利益及騎樓土地所有權人之財產利益，並解決本市普遍停車空間不足之困境，期以得到解決方案，爰擬訂「臺南市騎樓管理使用自治條例草案」，並於 113 年 3 月 26 日召開公聽會，廣泛聽取各方意見，台端意見將提供本市議會予以納入後續修訂草案參卓。

二、 另倘台端仍有相關建議意見請逕洽臺南市政府工務局連絡窗口：郭峯機先生，06-299111 轉 1370

**Irving Hsieh(民眾)：**

1．既然大法官會議解釋，騎樓為產權所有人與人共同之利益，那請問台南市缺停車場所以開放停車，這與產權所有人及行人的利益有何關係？

2．就算限縮到產權所有人可以停車，也是損害行人的權益，更何況奇萊(騎樓)本來就不是設計為停車所用，可能影響到消防及公共安全問題。

3．就算著會通過，我也依定會申訴到中央單位或司法院，告議會違反大法官會議。

# 臺南市騎樓地使用管理自治條例草案

（臺南市政府工務局提擬版本暨公聽會會議紀錄）

單位:臺南市政府工務局

中華民國113年9月

# 目錄

壹、市議會版本與本府提擬版本條文對照表 .....1

貳、臺南市騎樓地使用管理自治條例草案總說明、逐條說明、草案條文 .....10

參、公聽會會議紀錄 .....19

肆、公聽會後與本府原提案版本條文對照 .....42

**備註:**

**本府提擬版本係公聽會後修正版本。**

# 壹、市議會版本與本府提擬版本條文對照表

| 市議會版本 | 市府提擬版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 名稱：臺南市騎樓**管理**使用自治條例 | 名稱：臺南市騎樓**地**使用**管理**自治條例 | 配合第二條修正騎樓地之定義，爰修正法規名稱。 |
| 第一條　為規範本市騎樓之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。 | 第一條　為規範本市騎樓**地**之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。 | 規範本自治條例之立法目的。 |
| 第**二**條　本自治條例主管機關為本府工務局。<br>**本自治條例所定事項，涉及主管機關以外本府各目的事業**主管機關**之權責者，由**各目的事業主管機關**辦理，其**權責劃分如下：<br>一、本府警察局：騎樓違反道路交通管理處罰條例之處罰。<br>二、本府交通局：**認定**騎樓通行**及**停車**之** | 第**三**條　本自治條例主管機關為本府工務局**。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理**。<br>**前項**主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：<br>**一、主管機關：騎樓地設置範圍之認定。**<br>**二**、本府警察局：**於**騎樓**地**違反道路交通管理處罰條例之處 | 參酌近年本市制定自治條例之主管機關條款體例修正相關文字。 |